

EMAIL A HÉCTOR — ACTUALIZACIÓN DE VALORACIÓN Y CIERRE PARA FIRMA

Para: hector@martinezcortesmarcos.com **Asunto:** Actualización de la valoración de la aportación — documentación para firma lunes/martes

Buenos días Héctor,

Te escribo con la actualización definitiva para cerrar la escritura, con vistas a firmar el lunes o martes de la semana que viene. Hay varios cambios respecto al borrador que manejábamos:

0. Mi fecha de nacimiento (para completar la comparecencia): **30 de enero de 1973.**

1. Cambio en la valoración de la aportación.

Tras revisar el planteamiento con mi asesoría (Garrigues), hemos decidido pasar de una valoración a coste histórico de cada activo (que dejaba la aportación en 55.076 € de patrimonio neto) a una **valoración razonada de negocio en marcha**, que refleja mejor el valor real de la propiedad industrial, las marcas, el software y el fondo de comercio del negocio. Adjunto el detalle metodológico completo, pero el resumen es:

Activos tangibles (stock, equipos, local)	63.555 €
Propiedad industrial (modelo de utilidad, PCT, segunda patente en desarrollo)	90.000 €
Software propio	18.000 €
Marcas y signos distintivos	32.000 €
Dominio y tienda online	15.000 €
Fondo de comercio del negocio en marcha (base de clientes, comunidad, contratos, know-how, valorado en conjunto)	165.000 €
Total activos aportados	383.555 €

2. Cambio en el pasivo que se traspasa.

Solo se traspasa la línea de crédito de CaixaBank, por su saldo dispuesto actualizado: **22.000 €** (no los 10.000 € de la versión anterior, ni el préstamo ICO, que se queda en mi esfera personal como autónomo).

Balance de aportación resultante:

Activos aportados	383.555 €
Pasivo asumido (línea de crédito)	-22.000 €
Patrimonio neto aportado	361.555 €
Capital social	10.000 €
Prima de asunción	351.555 € (35,1555 €/participación)

Sobre la naturaleza de esta valoración: es una valoración razonada que hemos preparado nosotros con apoyo técnico, con metodología explicada para cada bloque (no un informe pericial externo firmado — he decidido no encargarlo, por coste y proporcionalidad dado el tamaño de la operación). Entiendo que esto tiene menos peso que un informe de un perito independiente, pero cada cifra tiene un cálculo y un razonamiento detrás, documentado en el anexo que te adjunto, y evita el problema de fondo que me señaló mi asesoría: que un valor de aportación demasiado bajo, seguido meses después de una ronda de inversión a una valoración mucho más alta, es precisamente lo que activa una comprobación de valores de Hacienda.

Sobre el objeto social: corrijo lo que te comenté hace unos días — finalmente **el CNAE principal debe ser el de comercio electrónico (4791 — comercio al por menor por correo o por Internet)**, no el de I+D. La actividad de investigación y desarrollo (CNAE 7219) se mantiene en el objeto social como actividad secundaria, pero el CNAE que se declara como principal es el de venta online.

Sobre la estructura societaria: confirmo que **NO va a haber ninguna sociedad Holding**. Ekio BioTech S.L. será la única sociedad. Los inversores entrarán directamente en ella cuando llegue la ronda, sin canje de valores ni segunda escritura. Puedes descartar por completo esa parte de lo que habíamos hablado — simplifica el encargo.

Un par de cosas más para dejar la escritura completa:

- **Fecha de la valoración:** el inventario y las cifras están cerrados a fecha de **hoy, 23 de julio de 2026**. El stock se re-cortará a la fecha exacta de la firma, ya que las ventas continúan.
- **Arrendamiento del local de Valladolid:** quiero que **el contrato de arrendamiento se ceda a la sociedad**. Sé que la cesión puede permitir al arrendador subir la renta un 20 % (art. 32 LAU) — ¿cómo me recomiendas instrumentarlo para minimizar ese efecto: cesión con notificación, o resolver el contrato actual y firmar uno nuevo directamente a nombre de la sociedad?
- **Sociedad operativa familiar:** he decidido estructurar la sociedad como **sociedad operativa familiar**, para cumplir los requisitos de exención en Patrimonio y de reducción en Sucesiones (mis herederos previstos son mis sobrinos; no tengo descendientes). Descarto por tanto el régimen de empresa emergente de la Ley de Startups. Entiendo que la calificación de empresa familiar no se declara en la escritura, sino que se cumple con la estructura (sociedad operativa con actividad real, mi 100 % de participación y el cargo de administrador retribuido). Confírmame si hay algo que convenga reflejar ya en los estatutos o en el objeto social por este motivo.
- **Confirmando además dos extremos** que sé que son relevantes para el régimen fiscal: mi contabilidad (llevada con Holded) está **ajustada al Código de Comercio**, como exige el art. 87.1 LIS; y el conjunto que aporto **constituye una unidad económica autónoma** capaz de funcionar por sus propios medios, a efectos de la no sujeción a IVA.

Te adjunto el documento completo con el detalle metodológico de cada bloque, listo para incorporar al inventario anexo de la escritura. Si te parece bien, ¿podemos cerrar cita para firmar el lunes o el martes?

Muchas gracias, Javier

Adjunto: Inventario y valoración razonada completa (PDF)